和境心見住戶管理規約

本『和境心見』（以下簡稱本社區）全體區分所有權人、無權佔有人及住戶，為增進本社區公共安全確保良好生活環境，就本社區使用與管理，特依據公寓大廈管理條例（以下簡稱本條例）規定訂定社區住戶規約草約（以下簡稱本規約）經全體區分所有人同意，俾本社區全體區分所有權人、無權佔有人，及住戶遵循：：

第 一 條：本規約法源及效力所及範圍

一、 本規約效力及於本社區全體區分所有權人、無權佔有人及住戶，且區分所有權人之繼受人應繼受原區分所有權人依本條例或本規約所定之一切權利義務。

二、 本規約所指「住戶」係指本社區區分所有權人、承租戶或經區分所有權人同意而為專有部分之使用人。

三、 本社區之範圍為（110）桃市都建執照字第會龜 01727-02 號建照執照中所載之基地、建築物及附屬設施。

第 二 條：專有部分、共用部分、約定專用部分、約定共用部分

一、本公寓大廈專有部分、共用部分、約定專有部分、約定共用部 分之範圍界定如下：

（一）專有部分：係指編訂獨立門牌號碼或所在地址證明之家戶，並登記為區分所有權人所有者。

（二）共用部分：係指不屬專有部分與專有附屬建物，而供共同使用者。

（三）約定專用部分：本公寓大廈共有部分約定供特定區分所有權人使用者。

（四）約定共用部分：一、公寓大廈專有部分經約定供共同使用者。

二、社區地下室：

（一）共有部分：本社區地下室共四層，除供作停車空間(B1F~B3F)、防空避難室兼停車空間(B4F)、戶外安全梯、一般安全梯、無障礙一般安全梯、無障礙戶外安全梯、樓梯間、電梯間、門廳、梯廳、梯間、排煙室、垃圾處理室、受電箱位

置、地下室進排風管道、地下室進排風機設備吊掛空間、發電機室、發電機進排風管道、電信室、機房、電錶箱、消防泵浦室、污水及雨水回收機房、電梯機房、蓄水池、水箱、消防水箱、台電配電場所、管委會使用空間一、管委會使用空間二、管委會使用空間三、汽機車停車位及部分車道、屋頂突出物、緊急升降機、無障礙電梯、及部分車道及其他依法令應列入共有部分之項目及其他規劃為共用設備等公共設施，由本社區全體住戶共同依設備物之性質為使用管理，並由管理負責人或社區管理委員會依區分所有權人會議決議、規約約定或職權進行清潔、維護、修繕、一般改良及管理（可依需要訂定合法合理之管理維護辦法），另電力公司、瓦斯公司、電信機構（含網路業者）、自來水機構、有線電視業者、社區管理委員會受託管理維護之公司或服務人員等基於業務需要，得對特定部分為無償使用。

（二）約定專用部分：本社區地下室除前項之共有部分外，由和境建設股份有限公司統一規劃為汽機車停車場，約定專用，本社區全體住戶均了解並同意前述車位之規劃及使用方式，任何妨礙上開車位之使用者（含管理人）應對負損害賠償責任，其使用約定如下：

1、汽車停車位：

（1）本社區地下第一、二、三、四層汽車停車位共有197 位〔法定車位119位：地下二層1位、地下三層58位、地下四層60位；自設車位 75 位：地下一層 22 位、地下二層 53位；行動不便車位3位：地下一層3位。〕（詳附圖一），汽車停車位原屬和境建設股份有限公司所有並得另行出售、出租，由購買者依其與和境建設股份有限公司簽訂之房屋預定買賣契約書約定所示位置編號擁有其持分及使用、收益、處分及並排除他人干涉之權利。

（2）汽車停車位之購買人同意就購買之停車空間在個別劃定分管範圍內，有管理、使用之權利，對於劃定範圍外，不得主張上開權利。

（３）汽車停車位之所有人同意每月依規定按時繳納清潔、管理、電費、保養費及必要維修費用等，緊急時應供防空及避難之用，絕無異議。

（４）未購買汽車停車位者，已充分認知其買賣總價款並不包括可售汽車停車位之價款，且所購房屋坪數之地下室持分面積亦未含汽車停車位之持分面積。住戶承諾放棄使用汽車停車位，並確認對地下室之汽車停車位無任何權利，包括持分所有權及使用管理權等。

（５）住戶知悉和境建設股份有限公司於本社區地下一層之部分汽車停車位(編號 187、188、191 號)配置儲值式電動車充電設備共3組，上述電動車充電設備之裝設將使用本社區地下層公共設備之電器管路、牆面及柱面，全體住戶應無條件同意配合，並對於和境建設股份有限公司無任何主張及請求。電動車充電設備屬購買前開汽車停車位之住戶所有，就該設備有使用、收益、處分及排除他人干涉之權利，並應由買方進行清潔、維護、修繕、一般改良及管理。住戶應負擔前開電動車充電設備之用電基本費、資料雲端處理費、依台灣電力公司『表燈(住商)用電』計費之充電費用等相關費用，除充電費用採儲值卡方式計費外，其餘每月應負擔之費用由社區管理委員會或管理負責人分算，住戶並應按期繳納予社區管理委員會或管理負責人作為專款專用。

（６）為因應政府響應電動車政策，區分所有權人倘若有設置電動車位充電座需求，應經由合格廠商合法施工，於該戶電錶計費，且不影響社區住戶行車動線為原則，全體區分所有權人不得拒絕。

２、管理負責人或社區管理委員會應依區分所有權人會議決議、規約約定或職權進行清潔、維護、修繕、一般改良及管理（可依需要訂定合法合理之管理維護辦法，且該辦法可酌定每月維護清潔費用及違規停車罰款之標準）。

３、機車位部份：本社區所規劃之機車停車位地下第一層共有212 位（詳附圖一)機車

位統一點交於社區管委會管理使用。管理負責人或社區管理委員會應依區分所有權人會議決議、規約約定或職權進行清潔、維護、修繕、一般改良及管理（可依需要訂定合法合理之管理維護辦法，且該辦法可酌定每月維護清潔費用及違規停車罰款之標準），並授權管理委員會評估將自行車格調整為機車格使用，以滿足社區一戶一機車格。

三、本大樓之法定空地、開放空間、露台、管委會使用空間、公共空間及外觀等，均由社區全體住戶共同依設備物之性質為使用及維護管理。

四、本社區之一樓店舖S1戶後陽台連接法定空地之圍牆範圍規劃標 示為「約定專用」區域房屋平面圖（附圖二）及二樓住家 A1、A7、B1、B2、B5、B6、 C1、C7 戶連接之露台規劃標示為「約定專用」區域房屋平面圖（附圖二），縱使依法不予辦理所有權登記，均約定由部分店舖及住家之戶別連接法定空地 或露台區域，依本戶規劃之各戶專用，並依法令限制永久管理維護及無償用益，除和境建設股份有限公司設置之柵欄、圍欄外，不得增建違章、採光 罩、遮雨棚、鐵窗、廣告物、無線電發射基地台或為其他有損害於社區住戶之行為。

五、本社區一樓之管委會使用空間一、管委會使用空間二、管委會使用空間三，不論產權歸屬（主建物部份），均應供本社區全體住戶依設備之性質管理使用。

六、屋頂突出物如電梯機房、樓梯間、水箱等為共有部分，不得約定為專用或由任一住戶私自占用，且不得搭蓋違建、採光罩、 遮雨棚、鐵窗、廣告物、無線電發射基地台或為其他有損害於社區住戶之行為。

七、汽車、機車、自行車停車位由和境建設股份有限公司統一依核准圖說之汽機車位置編轄圖畫線設置，如於設置時或設置後確有不便使用之處，和境建設股份有限公司得另行尋找地點設置，住戶無異議，亦無和境建設股份有限公司違約之責。

八、本公寓大廈周圍上下、外牆面為共用部分，由全體住戶共同維護及使用，日後如要懸掛或設置廣告物，除另有約定外，應依管理規約或區分所有權人會議之決議。

九、本社區開放空間應依區分所有權人會議之決議或管理委員會成立後訂定之管理辦法使

用，但其決議或辦法不得違背法令。

十、依本條各項之約定，住戶如有任何違規使用情形，住戶同意由管理委員會聘僱之管理服務公司制止或依法申報拆除、排除，其因此所支出之費用並由該住戶負擔，絕無異議。

十一、各住戶與和境建設股份有限公司簽訂之房屋買賣契約書所約定分管、共有或專用者，均視為本規約約定之分管、共有或專用部分，住戶不得異議，若有透過修改社區規約（含規約草約）或以區分所有權人大會決議之方式變更之者，其修改或變更視為權利濫用無效，並須對權益受損者負賠償責任。

十二、住戶了解空調室外機應設置於和境建設股份有限公司規劃之區域位置，住戶不得任意變動，以維護本社區全體區分所有權人之權益，住戶如有任意變動空調室外機設置位置之情事，本社區管理負責人或管理委員會有權制止並要求拆除，住戶如經制止並要求拆除仍不拆除，視同住戶願意每月繳付雙倍管理費，以補償社區權益之損失，直至自行復原至規劃區域為止。

十三、本社區之樓梯、電梯及公共設施，因屬共用性質，全體住戶應依原規劃共同使用及維護之，如有私自設置障礙如鞋櫃、堆積 物品等妨害他人使用者（含管理人），應對其他共有人負損害賠償之責。

第 三 條：區分所有權人會議

一、 區分所有權人會議由本社區全體區分所有權人組成，其定期會議及臨時會議之召開，依據本條例第二十五條之規定，召集人由具區分所有權人身分之管理負責人或管理委員會主任委員擔任。(第一次區分所有權人會議由起造人擔任召集人)

二、 區分所有權人會議，應由召集人於開會前十日以書面載明開會內容，通知各區分所有權人但有急迫情事需召開臨時會者，得於公佈欄公告之，公告日期不得少於兩日。管理委員之選任事項，應在前項開會通知中載明並公告之，不得以臨時動議提出 。

三、下列各款事項，應經區分所有權人會議決議：

（一）規約之訂定或變更。

（二）本社區之重大修繕或改良。

（三）本社區有本條例第十三條第二款或第三款情形之一須重建者。

（四）住戶之強制遷離或區分所有權人之強制出讓。

（五）約定專用或約定共用事項。

（六）管理委員執行費用之支付項目及支付辦法。

（七）其他依法令需由區分所有權人會議決議之事項。

四、會議之目的如為專有部分之約定共用事項，應先經該專有部分之區分所有權人書面同意，始得成為議案。

五、會議之目的如對某專有部分之承租者或使用者有利害關係時，該等承租者或使用者經該專有部分之區分所有權人同意，得列席區分所有權人會議陳述其意見。

六、約定專用部分變更時，應經使用該約定專用部分之區分所有權人同意。但該約定專用顯已違反公共利益，經管理委員或管理負責人會訴請法院判決確定者，不在此限。

七、各專有部分之區分所有權人有一表決權。數人共有一專有部分者，該表決權應推由一人行使。

八、區分所有權人因故無法出席區分所有權人會議時，得以書面委託配偶、有行為能力之直系血親、其他區分所有權人或承租人代理出席。但受託人於受託之區分所有權占全部區分所有權五分之一以上者，或以單一區分所有權計算之人數超過區分所有權人數五分之一者，其超過部分不予計算。代理人應於簽到前，提出區分所有權人之出席委託書。

九、開會通知之發送，以開會前十日登錄之區分所有權人名冊為據。區分所有權人資格於開會前如有異動時，取得資格者，應出具相關證明文件。

十、區分所有權人會議討論事項，除本條第三項第一款至第五款應有區分所有權人二分之一以上及其區分所有權比例合計二分之一以上出席，以出席人數四分之三以上及其區分所有權比例占出席人數區分所有權四分之三以上之同意行之外，其餘決議均應有區分所有權人過半數及其區分所有權比例合計過半數之出席，以出席人數過半數及其區分所有權比例占出席人數區分所有權合計過半數之同意行之。

十一、區分所有權人會議依第十項規定未獲致決議、出席區分所有權人之人數或其區分所有權比例合計未達第十項定額者，召集人得就同一議案重新召集會議；其開議應有區分所有權人三人並五分之一以上及其區分所有權比例合計五分之一以上出席，以出席人數過半數及其區分所有權比例占出席人數區分所有權合計過半數之同意作成決議。前揭決議之會議記錄 依本條例第三十四條第一項規定送達各區分所有權人後，各區分所有權人得於七日內以書面表示反對意見。書面反對意見未超過全體區分所有權人及其區分所有權比例合計半數時，該決議視為成立。會議主席應於會議決議成立後十日內以書面送達全體區分所有權人並公告之。

十二、區分所有權人會議之出席人數與表決權之計算，於任一區分所有權人之區分所有權占全部區分所有權五分之一以上者，或任一區分所有權所有之專有部分之個數超過全部專有部分個數總合之五分之一以上者，其超過部分不予計算。（惟計算應出席總戶數時仍應計入）。

十三、區分所有權人會議之決議事項，應作會議記錄，由主席簽名，於會後十五日內送達各區分所有權人並公告之。

十四、會議記錄應包括下列內容：

（一）開會時間、地點。

（二）出席區分所有權人總數，出席區分所有權人之區分所 有權比例總數及所佔比例。

（三）討論事項之經過概要及決議事項內容。

第 四 條：公寓大廈有關文件之保管責任

一、規約、會議記錄、簽到簿、代理出席委託書、使用執照影本、竣工圖說及有關文件應由管理委員會負保管之責，區分所有權人或利害關係人如有書面請求閱覽時，不得拒絕。

第 五 條：管理委員會委員人數

為處理區分所有關係所生事務，本社區由區分所有權人選任住戶為管理委員組成管理委會。管理委員會組成如下：

（一）主任委員一名。

（二）副主任委員一名。

（三）財務委員一名。

（四）監察委員一名。

（五）委員三名。

前項委員之名額，合計為七名。

主任委員、監察委員、財務委員，由具區分所有權人身分或配偶任之，且須設置戶籍至本社區。

主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員選任時應予公告，解任時亦同。

一般委員由具區分所有權人身分或配偶、直系親屬任之，且須設置戶籍至本社區。

第 六 條：管理委員會會議之召開

一、主任委員應至少每兩個月召開管理委員會會議一次。

二、管理委員會會議，應由主任委員於開會前七日以書面載明開會內容，通知各管理委員。

三、發生大事故有及時處理之必要，或經三分之一以上委員請求召開管理委員會會議時，主任委員應儘速召開臨時管理委員會會議。

四、管理委員會會議應有過半數以上委員出席參加，其討論事項應經出席委員過半數以上之決議通過。管理委員因故無法出席管理委員會會議，得以書面委託其他管理委員出席。但以代理一名委員為限。

五、有關管理委員會會議記錄，應包括下列內容：

（一）開會時間、地點。

（二）出席人員及列席人員名單。

（三）討論事項之經過概要及決議事項內容。

六、管理委員會會議之決議事項，應作成會議記錄，由主席簽名，於會後十五日內公告之。

第 七 條：主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員之資格及選任

一、主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員由管理委員互選之。

二、委員應以下列方式選任：採無記名單記法選舉，社區最高票當選不分區委員一名。各棟票數次高者兩名當選，票數第三高依序為該棟候補委員，得票同票數者，由該選區區分所有權人抽籤決定候補委員，未出席抽籤者，由管理委員會代為抽籤。

三、委員之任期為一年，連選得連任一次。管理委員參與委員會議(不含委託出席)，以每月每次會議為上限，可領取乙次新台幣伍佰元會議出席車馬費、誤餐費。

四、主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員有下列情事之一者，即當然解任：

（一）主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員喪失區分所有權人資格者。

（二）管理委員喪失住戶資格者。

（三）任期內達三次未向主任委員請假且未委託出席者，得經管理委員會決議解任。

五、主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員出缺時，應由管理委員重新互選之。管理委員出缺時，由候補委員依序遞補。

六、管理委員、主任委員及管理負責人任期屆滿未再選任或有本條例第二十條第二項所定之拒絕移交者，自任期屆滿日起，視同解任。

七、各管理委員在任期內欲辭任者，應於辭任一個月前提出於管理委員會，並經管理委員會同意後始得離任。

第 八 條：主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員之取消資格

有下列情事之一者，不得充任主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員， 其已充任者即當然解任。

一、曾犯詐欺、背信、侵占罪或違反工商管理法令，經受有期徒刑一年以上刑期之宣告，服刑期滿尚未逾二年者。

二、曾服公職虧空公款，經判決確定，服刑期滿尚未逾二年者。

三、受破產之宣告，尚未復權者。

四、有重大喪失債信情事，尚未了結或了結尚未逾二年者。

五、無行為能力或限制行為能力者。

第 九 條：主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員及管理委員之權限

一、主任委員對外代表管理委員會，並依管理委員會決議執行本條例第三十六條規定事項。

二、主任委員應於定期區分所有權人會議中，對所有區分所有權人報告前一會計年度之有關執行事務。

三、主任委員得經管理委員會決議，對共用部分投保火災保險，責任保險及其他財產保險。

四、主任委員得經管理委員會決議通過將其一部分之職務，委任其他委員處理。

五、副主任委員應輔佐主任委員執行業務，於主任委員因故不能行 使職權時代理其職務。

六、財務委員掌管公共基金、管理及維護分擔費用（以下簡稱為管 理費）、使用費等之收取、保管、運用及支出等事務。

七、管理委員應遵守法令、規約及區分所有權人會議、管理委員會 之決議，為全體區分所有權人之利益，誠實執行職務。

八、管理委員得為工作之需要支領費用或接受報酬，其給付方式， 應依區分所有權人會議之決議為之，但其決議或辦法不得違背法令。

九、監察委員應監督管理委員、管理委員會，遵守法令、規約及區分所有權人會議、管理委員會之決議執行職務。

十、管理委員參與委員會議(不含委託出席)，以每月每次會議為上限，可領取乙次新台幣伍佰元會議出席車馬費、誤餐費。

十一、公共安全檢查與消防安全設備檢修之申報及改善之執行。

第 十 條：公共基金、管理費之繳納

一、為充裕共用部分在管理上必要之經費，區分所有權人應遵照區 分所有權人會議決議之規定向管理委員會繳交下列款項。

（一）公共基金。

（二）管理費。

二、管理費由各區分所有權人依照區分所有權人會議之決議分攤之。

房屋管理費每月每坪新臺幣80元。

汽車位管理費每月每位新台幣500元。

機車位管理費每月每位新台幣100元。

並授權管理委員會得視社區財務運行狀況評估管理費年繳優惠方案。

二、各項費用之收繳、支付方法，授權管理委員會訂定。管理委員會得委由管理服務人代為執行管理費之收繳與支付。但區分所有權人會議另有決議者，應依其決議。

三、管理費以足敷開支為原則，公共基金依每月管理費百分之五至百分之二十收繳，其費率由管理委員會訂定之，如達一定金額時，得經區分所有權人會議之決議停止收繳。

四、區分所有權人若在規定之日期前未繳納金額時，管理委員會得訴請法院命其給付應繳之金額及另外收取遲延利息，以未繳金額之年息10%計算，且相關催繳及訴訟程序費用，含委任律師費，均由該區分所有權人負擔。

第十一條：管理費、公共基金之管理及運用

一、管理委員會為執行財務運作業務，應以管理委員會名義開設銀行或郵局儲金帳戶。

二、管理費用途如下：

（一）委任或僱傭管理服務人之報酬。

（二）共用部分、約定共用部分之管理、維護費用或使用償金。

（三）有關共用部分之火災保險費、責任保險費及其他財產保險費。

（四）管理組織之辦公室、電話費及其他事務費。

（五）稅捐及其他徵收之稅賦。

（六）其他基地及共用部分等之經常管理費用。

（七）因管理事務洽詢律師、建築師等專業顧問之諮詢費用。

三、公共基金用途如下：

（一）每經一定之年度，所進行之計劃性修繕者

（二）因意外事故或其他臨時急需之特別事由，必須修繕者。

（三）共用部分及相關設施之拆除、重大修繕或改良。

（四）供墊付前項之費用，但應由收繳之管理費歸墊。

（五）其他基地及共用部分等之經常管理費用，但應由收繳之管理費歸墊。

第十二條：重大修繕或改良之標準

前條第三項第三款共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良指其工程金額超過共用部分、約定共用部分之半個月管理維護費用者。

第十三條：共用部分修繕費用之負擔比例

共用部分之修繕，由管理委員會為之。其費用由公共基金支付，公共基金不足時，由區分所有權人按所有建物坪數及車位個數分攤之。但修繕費係因可歸責於區分所有權人或住戶之事由所致者，由該區分所有權人或住戶負擔。

第十四條：共有部分及約定共用部分之使用

住戶對共有部分及約定共用部分之使用應依其設置目的及通常使用方法為之。

第十五條：專有部份及約定專用部份之使用限制

一、區分所有權及住戶對專有部份及約定專用部份之使用，應依法依約為之。

二、區分所有權人及住戶對於專有部份及約定專用部份應符合法令規定之方式使用，並不得有損害建築物主要構造及妨害建築物環境品質。在本公寓大廈內施工時，應遵守管理委員會之規定。

第十六條：公共環境維護

一、各住戶應依建築法及相關法令之規定使用建築物。

二、各住戶應按時繳交管理費，遵行管理委員會決議之相關規章與規定。

三、各住戶不得飼養家禽（如雞、鴨等會產生危害公共環境衛生之家禽）。

四、不隨地便溺、吐痰或拋棄果皮、煙蒂、紙屑與廢物。

五、自家飼養貓狗的糞便應隨地立即清除。

六、使用電梯應注意公共衛生及不得任意塗畫。

七、在公共場所或非曬衣陽台不得晾曬衣物。

八、維護生活環境、不踐踏草坪、攀折花木或破壞環境設施。

九、為保持本社區空氣新鮮，住戶僅能使用電力、瓦斯，禁止使用 煤炭、柴油、重油等高污染油品為燃料，或存放會散發刺鼻味之物料。

十、社區所有住戶除原起造人設計外，非經管委會同意，不得於戶外任何地點裝設招牌、雨庇、鐵鋁窗等影響外觀一致性之設施，如有違規行為，得由管理負責人或管理委員會派工逕行拆除修復，所需費用由違規人自行負擔。

十一、禁止私自變更外牆結構，破壞社區整體外觀。

十二、搬運物品如有垃圾或紙屑遺留公共區域，應隨即撿拾。

十三、垃圾應放入專用垃圾袋內，以確保清潔與衛生。

十四、非經管委會同意禁止於外牆任何位置或公共區域張貼海報、告示，如欲張貼時應於依統一規定之方式及地點張貼之。

第十七條：公共秩序安全維護

一、凡易燃、易爆、有毒及異味及其他任何危險物品，均不得攜入社區，以維公共安全。

二、不私自接用公共水電並注意水電安全。

三、公共場所通道及樓梯間等公共空間不放置物品或佔用，以保暢通。

四、不在戶內及陽台燃放鞭炮或焚燒冥紙、紙張、衣物以及其他發煙物品，以免梯間偵煙警報器感應鈴聲響誤傳火警。

五、不在本社區經營色情或危及公共安全或違反公序良俗之行業。

六、機車、腳踏車不得隨便停在公共空間。

七、本社區所有有關大樓結構安全之樑、柱、牆（合併戶之隔戶牆除外），在依圖施工完成交予住戶後，絕對不做任何破壞，否則管委會有權制止，住戶及僱用之裝潢工人並負造成公共危險之刑責，本社區各所有權人均有權提出訴訟。

八、不得招呼小販或推銷人員進入本大樓販賣物品。

九、不得在禁止停車地點隨意停放車輛。

十、使用電梯應小心輕用，嚴禁人數超過及客梯載貨使用。

十一、不作妨害社區良好秩序行為，並支持警衛人員執行安全勤務 。

十二、公共區域種植之盆栽，應維護其安全及美觀。

十三、外出前檢查門窗是否關好，並留意左鄰右舍，做好守望相助工作。

十四、發現盜賊侵入，應立即向警察機關報案並通知服務中心採取 緊急措施。

十五、禁止於住宅內設置工廠。

十六、約束兒童不得以「電梯」為玩具，不玩弄「對講機」及緊急 按鈕，不隨意按下「消防箱」之按鈕。

十七、住戶於維護修繕或行使權利時，不得妨害其他住戶之安寧、安全。

十八、管委會因維護、修繕共用部分或設置管線必須進入住戶屋內時，住戶不得拒絕。住戶於維護、修繕專有部分、約定專有部分或設置管線，必須使用共用部分時，應經管理負責人或管理委員會之同意後始得為之。

第十八條：財務運作之監督規定

一、管理委員會之會計年度自每年一月一日起至當年十二月三十一日止。

除第一屆管理委員會為114年08月03日至115年12月31日止。

二、管理委員會應製作並保管財務會計帳簿、會計憑證、公共基金餘額、財務報表、欠繳公共基金與應分攤或其他應負擔費用情形、公共設施設備及附屬設施清冊、固定資產與雜項購置明細 帳冊、區分所有權人與區分所有權比例名冊等。如區分所有權人或利害關係人以書面由請求閱覽或影印時，不得加以拒絕，但得指定閱覽或影印之日期、時間與地點。

三、管委會應於每月十五日前公佈本社區上一月份之財務報表，明列收入、支出及結餘情

形。

四、財務報表應經主任委員、副主任委員、財務委員、監察委員簽認後始可公佈，以昭公信。

第十九條：糾紛之協調程序

一、本社區區分所有權人或住戶間發生糾紛時，由管理委員會邀集雙方當事人進行協調。

二、有關區分所有權人、管理委員會或利害關係人間訴訟時，應以管轄本社區所在地之地方法院為第一審法院。

三、住戶有下列各目之情事，管理委員會應促請區分所有權人或住戶改善，於三個月內仍未改善者，管理委員會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院強制其遷離。而住戶若為區分所有權人時，亦得訴請法院命其出讓區分所有權及其基地所有權應有部分：

(一)積欠依本條例及規約規定應分擔費用，經強制執行再度積欠金額達其區分所有權總價百分之一者。

(二)違反本條例相關規定經依本條例第四十九條第一項第一款至第四款處以罰鍰後，仍不改善或續犯者。

(三)其他違反法令或規約，情節重大者。

(四)住戶違反本條例第十七條第一項至第四項之規定有破壞公共安全、公共衛生、公共安寧等行為時，應予制止，或召集當事人協調處理，經制止而不遵從者，得報請地方主 管機關處理。

四、區分所有權人或住戶有妨害建築物正常使用及違反共同利益行為時，管委會應按下列規定處理：

(一)住戶違反本條例第六條第一項之規定，於維護、修繕專 有部分、約定專用部分或行使權利時，有妨害其他住戶之安寧、安全及衛生情事；於他住戶維護、修繕專

有部分、約定專用部份或設置管線必須進入其專有部分時，有拒絕情事；經協調仍有妨害或仍予拒絕時，得按其性 質請求各該主管機關或訴請法院為必要之處置。管委會本身於維護、修繕共用部分或設置管線必須進入或使用該住戶專有部分或約定專用部分，有拒絕情事時，亦同。

(二)住戶違反本條例第八條第一項之規定，有任意變更社區建築周圍上下、外牆面、樓頂平臺及防空避難室之構造、 顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似行為時，應予制止，經制止而不遵從者，應報請主管機關依本條例第四 十九條第一項規定處理，該住戶應於一個月內回復原狀，未回復原狀者，由管委會回復原狀，其費用由該住戶負擔。

(三)住戶違反本條例第九條第二項之規定，對共用部分之使用未依設置目的及通常使用方法為之者，應予制止，並得按其性質請求各該主管機關或訴請法院為必要之處置。如有損害並得請求損害賠償。

(四)住戶違反本條例第十五條第一項之規定，對於專有部分、約定專用部分之使用方式有違反使用執照及規約之規定時，應予制止，經制止而不遵從者，應報請主管機關處理，要求其回復原狀。

(五)住戶違反本條例第十六條第一項至第四項之規定有破壞公共安全、公共衛生、公共安寧等行為時，應予制止，或召集當事人協調處理，經制止而不遵從者，得報請轄區管理機關處理。

五、前款強制出讓所有權於判決確定後三個月內不自行出讓並完成移轉登記手續者，管理委員會得聲請法院拍賣之。

第二十條：其他事項

一、 共用部分及約定共用部分之使用管理事項，本規約未規定者，得授權管理委員會另訂使用規則。

二、區分所有權人資格有異動時，取得資格者應以書面提出登記資料。

三、區分所有權人將其專有部分出租他人或供他人使用時，該承租者或使用者亦應遵守本規約各項約定。

四、區分所有權人應在租賃（或使用）契約書載明承租人（或使用人）不得違反本規約之規定。

五、本規約未規定之事項，應依公寓大廈管理條例、公寓大廈管理條例施行細則及其他相關法令之規定辦理。

六、有關建築物陽台外緣裝飾性質之柱、版、透空欄柵部份應依審核通過之設置原則，不得擅自變更。社區區分所有權人及公寓大廈管理委員會應負起管理維護之責。

七、建築基地範圍內，依法留設、退縮及設置之開放空間（人行步道、廣場）、公共設備（庭園燈、街道家具），社區區分所有權人及公寓大廈管理委員會應負起管理維護之責。

八、本公寓大廈外牆之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。管理負責人或管理委員會每年至少應檢視一次外牆磁磚或飾面材料之劣化情形，並作成紀錄。外牆磁磚或飾面材料如有新增剝落或浮起（凸起）之情形，管理負責人或管理委員會除應請求召集人於一個月內召開區分所有權人會議討論相關修繕、管理、維護事宜外，如有影響公共安全之虞，應立即設置相關安全緊急處理措施（如防護網或警示帶），並通報相關單位處理。

九、本社區併案申請室內裝修，爾後如涉及室內裝修時，依據建築物室內裝修管理辦法規定辦理。

十、社區若有設置行動不便者使用設施，社區區分所有權人及公寓大廈管理委員會應負起管理維護之責。

十一、本社區基地內不得搭蓋棚架、建築物或作其他使用，其留設之開放空間應常時間開放供公眾通行或休憩。

十二、本社區建築周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，由全體區分所有權人及住戶共同依起造人原設計之外觀（含色系、招牌及社區LOGO、建設公司名稱等（若有））維護使用，起造人（含委託之銷售公司）於銷售必要時得設置廣告物，於銷售完成後應回復原狀；另，起造人原設計之招牌或牆面廣告位置，其使用權利悉歸起造人或向起造人購買之各該設置戶別之所有權人所有；其餘本社區建 築周圍上下及外牆面如要懸掛或設置廣告物，則依本社區規約約定或區分所有權人會議之決議。

十三、區分所有權人及住戶對於陽臺、花臺、窗戶不得裝設鐵窗、鋁窗及花架 等違建，如因安全顧慮需裝置鐵窗時，不得妨礙消防逃生及救災機能，並 經管理委員會會議決議，方得由社區統一裝設。本公寓大廈有十二歲以下或六十五歲以上老人之住戶之住戶時，外牆開口部或陽臺內得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施(係避免兒童由外牆開口部或陽臺墜落所為之設施)。防墜設施設置後，如因設置理由消失(無十二歲以下或六十五歲以上老人之住戶)且不符前款規定者，區分所有權人應予改善或回復原狀。本公寓大廈設置防墜設施之材質、顏色、形式及可設置範圍，應依起造人（或管委會）規定施作。

十四、區分所有權人於社區內不得於露台、陽台、挑空及上下樓板間及法定空地加蓋任何構造物，如有違建情事發現屬實者，願無條件自行或接受拆除並負擔拆除費用。

十五、區分所有權人或使用人不得於建築物二次施工。日後附件(七)第一條增（改）建工程之維護及存廢概由主管機關及區分所有權人會議或獲得授權之社區管理委員會依法自行處理，與和境建設股份有限公司無涉。

十六、社區室內隔間之機電設備空間，不得擅自拆除或作其他使用。

十七、社區各主要出入口及車道出入口及屋頂避難平台出入口裝設監視錄影系統(如有)，公共設施點交時應列入點交項目。

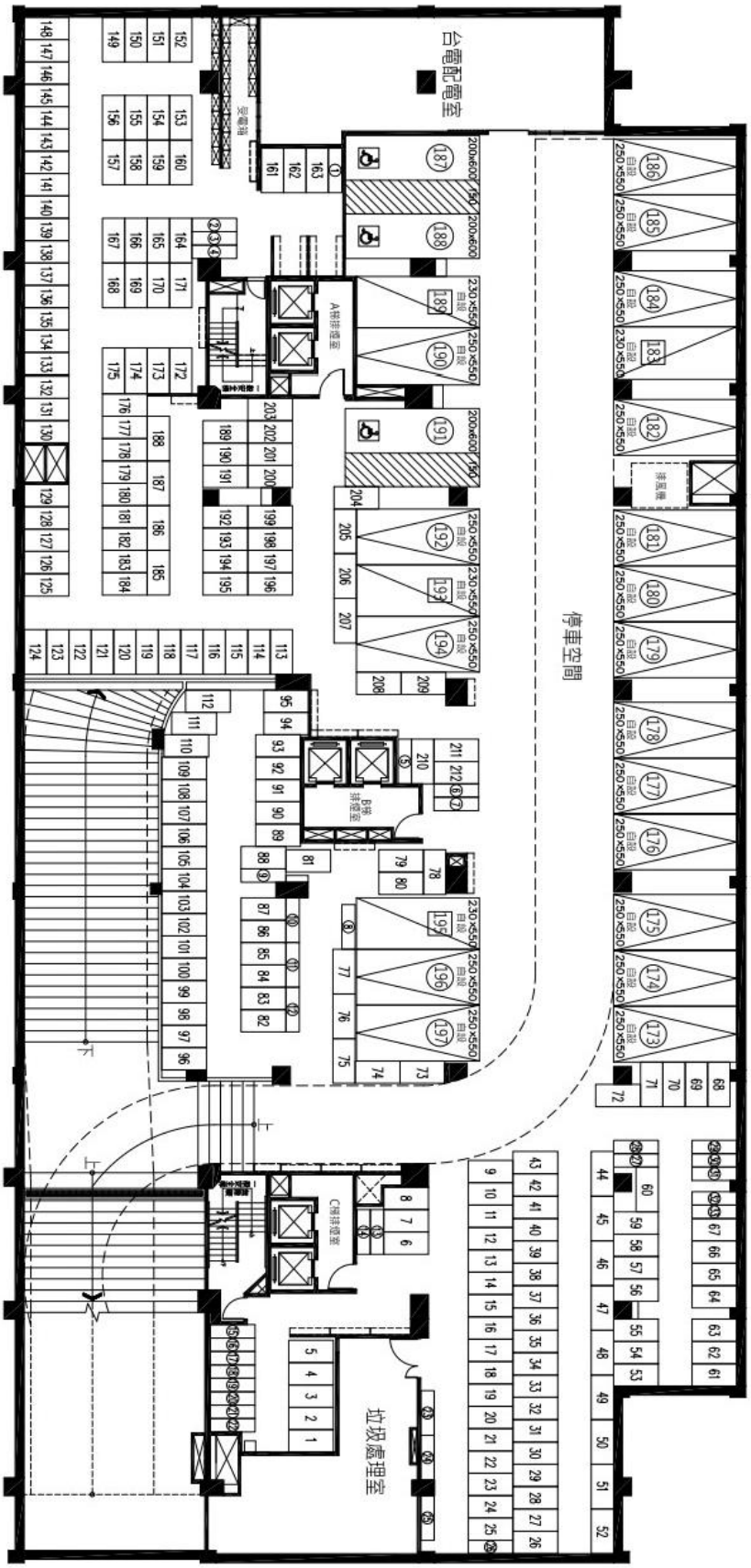
十八、共用部份及約定共用部份劃設機車停車位及自行車車位，供住戶之機車及自行車停放，其相關管理規範依區分所有權人會議決議為之。

十九、住戶於維護修繕或行使權利時，不得妨礙其他住戶之安寧、安全。

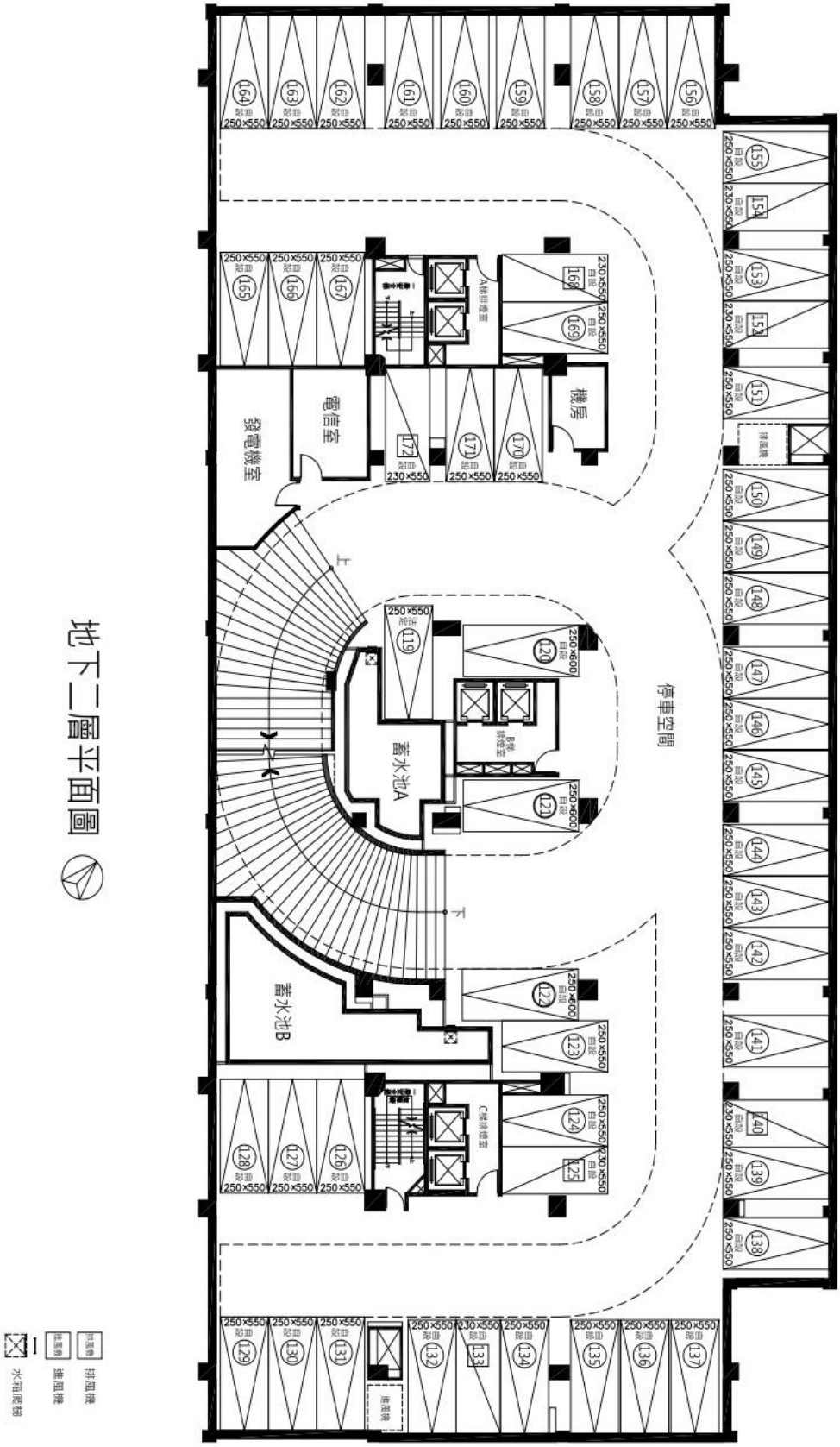
二十、管委會因維護、修繕共用部分或設置管線必須進入住戶室內時，住戶不得拒絕。住戶於維護、修繕專有部分、約定專有部分或設置管線，必須使用共用部分時，應經管理負責人或管理委員會之同 意後始得為之。

第二十一條：本規約訂立於民國 114 年 08 月 03 日。

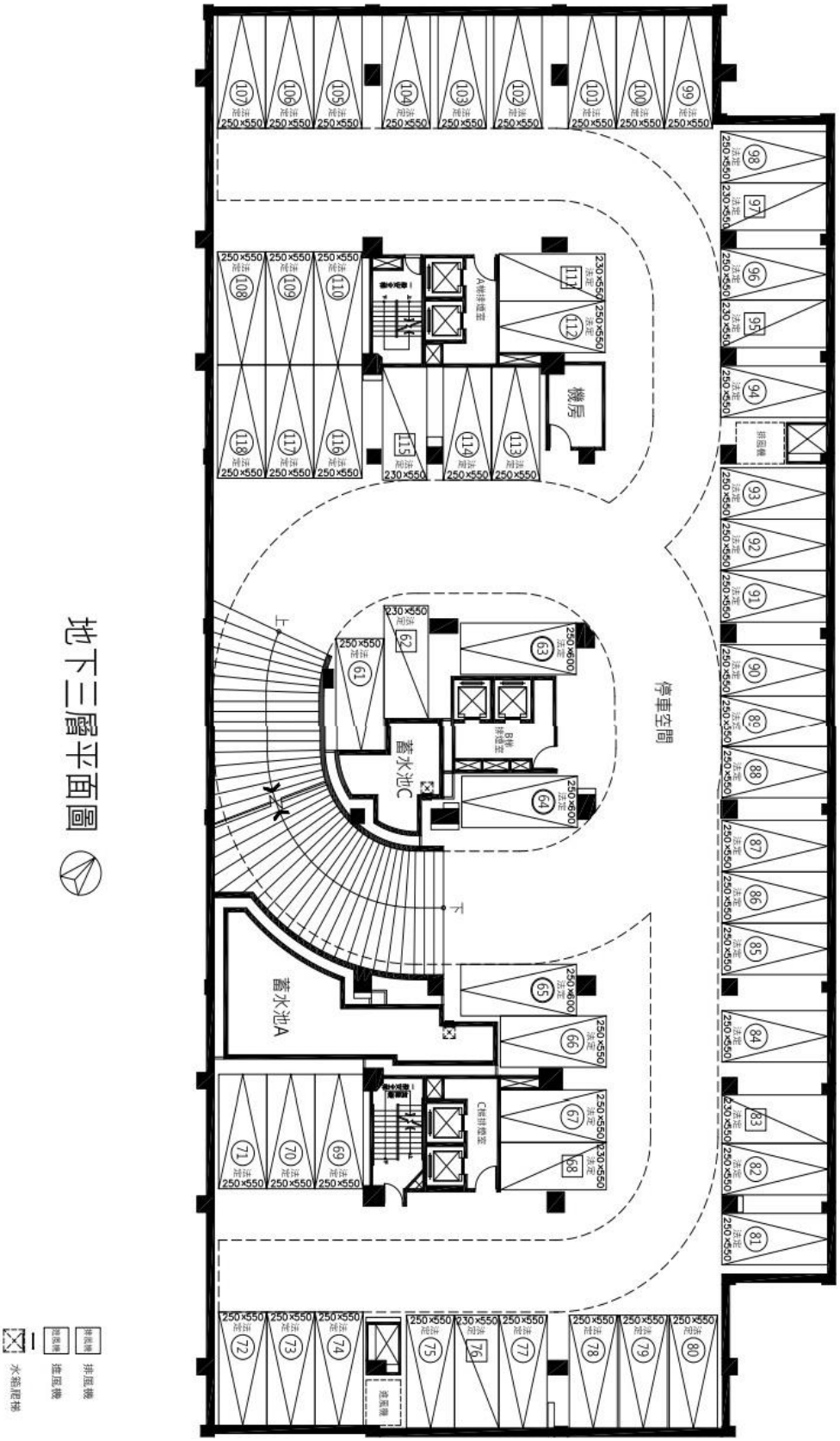
附圖一



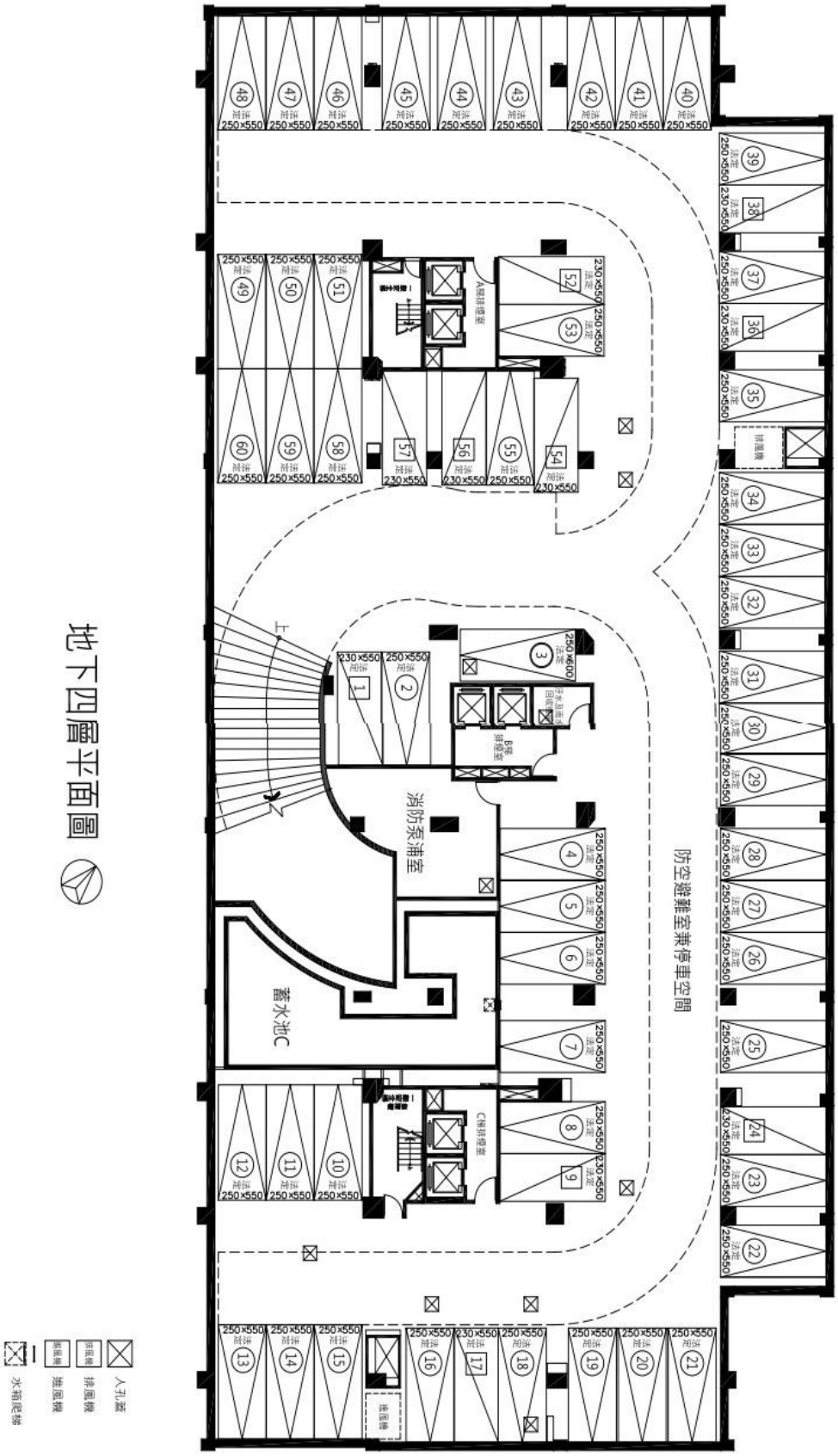
地下一層平面圖



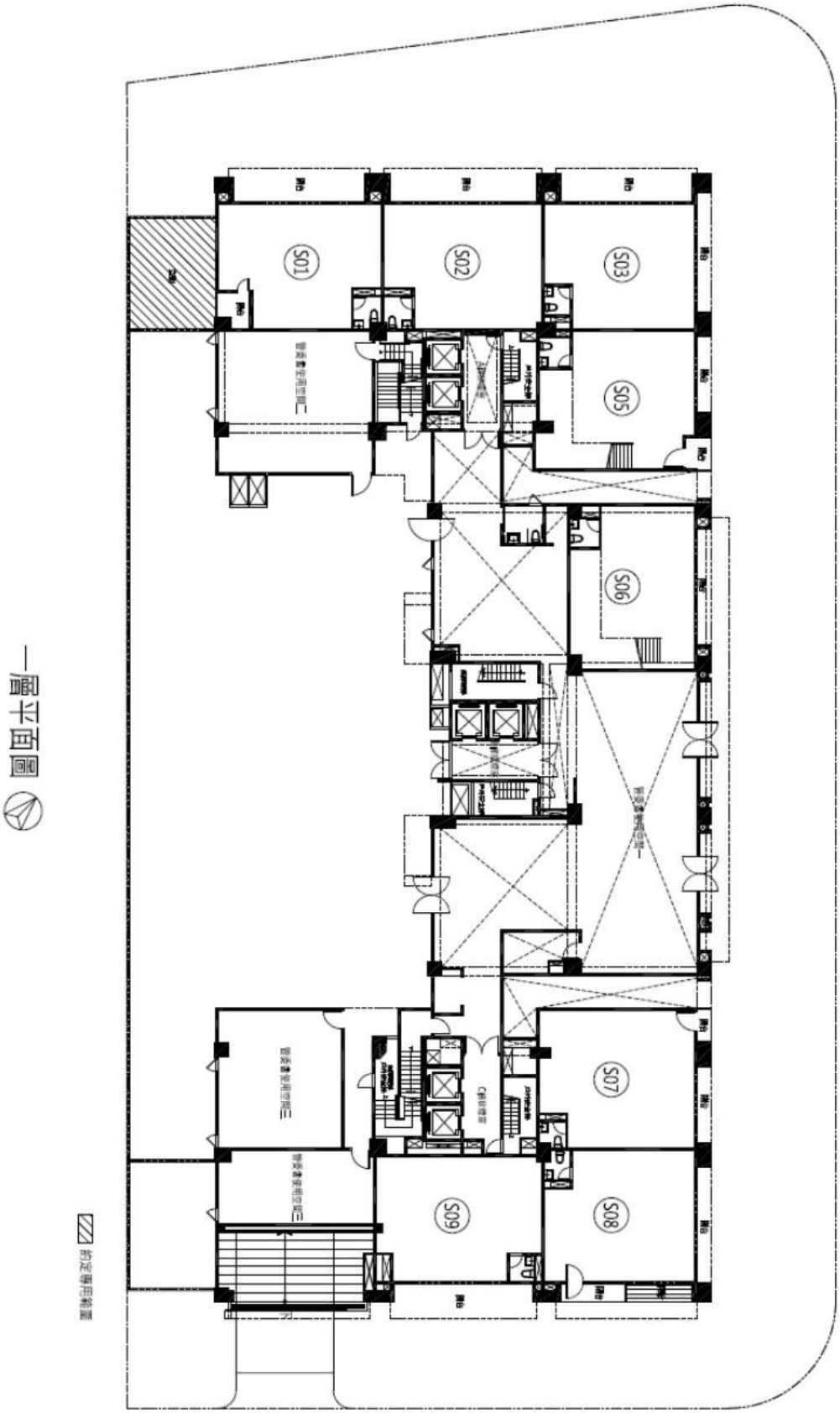
地下二層平面圖

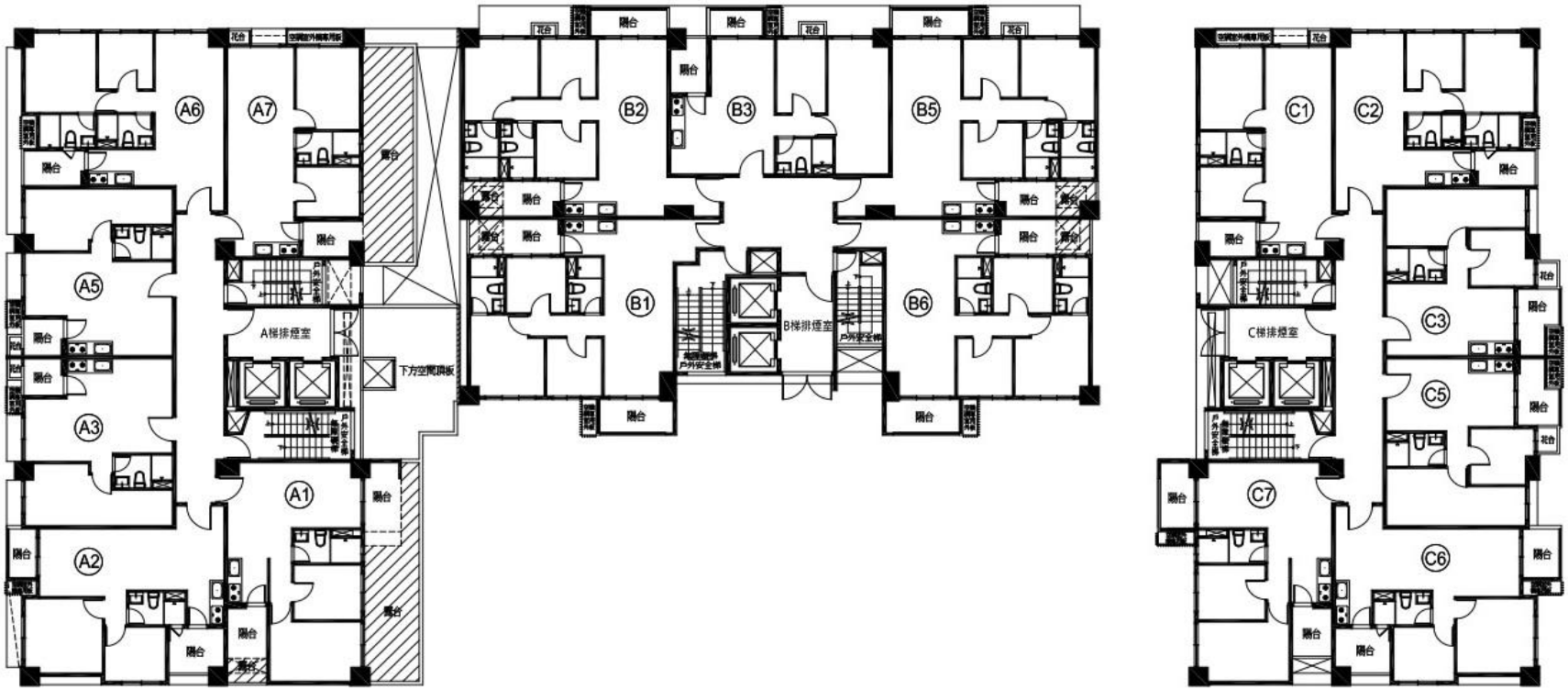


地下三層平面圖

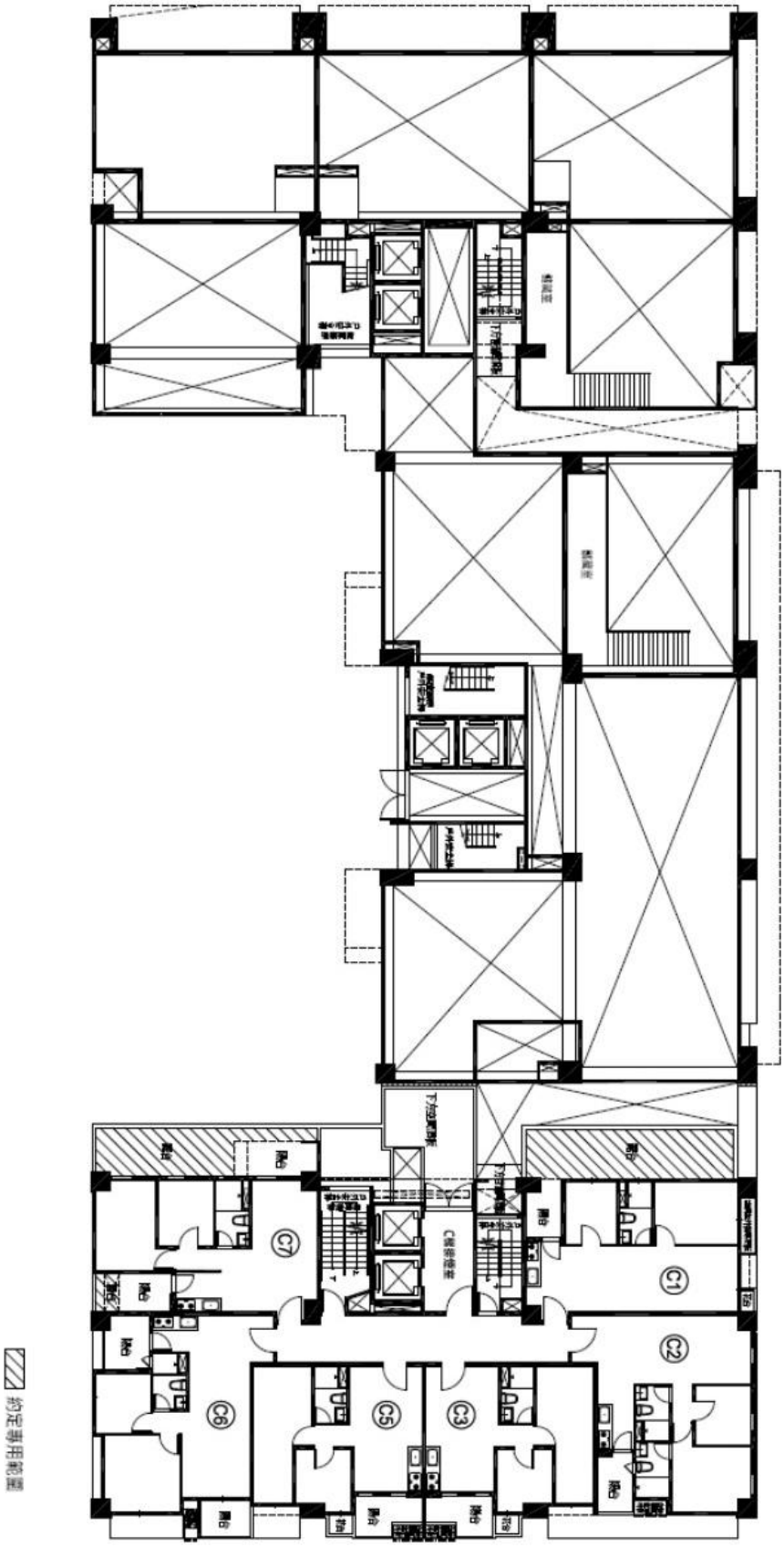

防空避難室兼停車空間
消防泵浦室
蓄水池C
A棟排風室
B棟排風室
C棟排風室
排風機
進風機
人孔蓋
水福便器
地下四層平面圖

附圖二





A、B棟二層，C棟三層平面圖


C1
C2
C3
C5
C6
C7
指定專用部分